



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000367081

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0000921-55.2017.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante DEIVID APARECIDO VITOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação. Nos termos da decisão proferida no julgamento do H.C. 126292/SP, Relator Min. Teori Zavascki, julgado em 17.02.2016, decidiu-se que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, após o transcurso do prazo de embargos declaratórios, expeça-se mandado de prisão, oficiando-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARDOSO PERPÉTUO (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA SILVA.

São Paulo, 17 de maio de 2018.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Voto nº 38.277

voto número 38.277

Apelação nº 0000921-55.2017.8.26.0618

(Proc. 144/2015 – 2ª Vara Criminal – Taubaté)

Apelante: DEIVID APARECIDO VITOR

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

1- Ao relatório da r. sentença (fls. 354/364), acrescenta-se que foi julgada procedente a ação penal e condenado Deivid Aparecido Vitor a cumprir as penas de quatro (04) meses e vinte e sete (27) dias de detenção e pagamento de treze (13) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, por ter infringido os artigos 129, § 9º, e 330, c.c. o artigo 69 e o artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, facultando-lhe o recurso em liberdade. Condenado, ainda, ao pagamento da taxa judiciária no valor de cem (100) UFESP's, conforme artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608/2003.

A Defesa constituída de Deivid Aparecido Vitor apelou e apresentou as razões do inconformismo, às fls. 336/346, buscando sua absolvição do delito de lesão corporal, por ocorrência de agressões mútuas, e absolvição do crime de desobediência, por atipicidade de conduta; subsidiariamente, pleiteou o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do C.P., a redução das reprimendas e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O recurso fora contrariado, às fls. 374/381; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 392/406, opinou por seu improvimento.

É o relatório.

2- Não obstante a tese aventada, a apelação deve ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Voto nº 38.277

desprovida, como adiante se verá.

Com efeito, as provas alinhavadas no transcorrer da instrução dão conta de que a vítima Clarice Aparecida da Silva tinha medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em relação a seu ex-companheiro Deivid Aparecido Vitor, sendo que, no dia 16/08/2017, ele descumpriu tais medidas e agrediu a ofendida, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf. laudo de fls. 92/93). Diante dos fatos, o apelante recebera voz de prisão e fora levado até uma Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02/09 e 12/16).

Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente (cf. fl. 09). Em juízo, disse que foi conversar com a vítima, ocasião em que empurraram um ao outro e ela caiu e bateu a boca no chão. Asseverou que ela também o pegou pela garganta. Mencionou que já tinha sido preso por discussão com a vítima e que saiba que não poderia ir ao local dos fatos, mas a ofendida disse que as crianças estavam precisando de dinheiro (cf. gravação em mídia digital). Fica patente a sua responsabilidade penal pelos atos praticados, pois restaram claras suas tentativas de se eximir de tais responsabilidades.

A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar dela (cf. fl. 08 e gravação em DVD). A corroborar seus dizeres, há nos autos as declarações da testemunha Ryan Pablo da Silva, filho da vítima, frisando que o acusado chegou bêbado e iniciou as agressões (cf. fl. 07 e gravação em mídia digital).

Também foram ouvidos os policiais militares que atenderam a ocorrência (cf. fls. 04 e 06 e gravação em DVD).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Voto nº 38.277

Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo de condenação do apelante pelas infrações penais a ele atribuídas.

A materialidade e a autoria quanto às lesões corporais dolosas ficaram provadas, através do exame de corpo de delito, juntado às fls. 92/93 (constatando: “*edema frontotemporal direito*”), além dos dizeres da vítima e da testemunha presencial. Não foi ele condenado com base apenas em meros indícios ou probabilidades. Não restaram dúvidas quanto à prática, nem quanto à autoria do delito. E a jurisprudência é iterativa no sentido do decreto condenatório em casos como este:- “A vontade livre e consciente de ocasionar danos à integridade física da vítima (*laedendi animus*) comprovados pela prova testemunhal e laudo de exame de corpo de delito, impedem a absolvição” (in JTACRIMSP – 61/344). É inegável que o réu agira com dolo, e essa circunstância foi bem analisada e decidida em primeiro grau; não foi ele condenado com base apenas em meros indícios ou suposições. A fundamentar a condenação há, sim, contundente prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não há que se falar em legítima defesa, uma vez que, conforme as provas dos autos, o acusado iniciou a agressão.

No mesmo sentido o delito de desobediência. Nesse ponto, bem destacou o Ilustre Promotor de Justiça, em suas contrarrazões recursais, às fls. 374/381, convém que se destaque seus dizeres, à fl. 378: “*Por sua vez, o delito de desobediência também está configurado. Com a devida vênia do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – no sentido de que a específica previsão de “sanções” diversas da penal (sanções administrativas, civis ou processuais) afastaria a subsunção da conduta ao tipo penal de desobediência – e, entendendo que o descumprimento da medida protetiva de urgência configura o delito do artigo 330 do CP. Isso porque o viés cautelar do inciso III do artigo 313 do CPP – prevendo a possibilidade de decretação de*



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Voto nº 38.277

prisão preventiva em caso de descumprimento de medida protetiva, como forma de evitar reiteração da violação contra a mulher – não se constitui em verdadeira “sanção”, ao contrário, mantém a natureza da cautelaridade prestando-se a proteger a integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima, bem como evitar mais eficazmente que o agressor dela se aproxime ou com ela entre em contato. Por conseguinte, a previsão de providência cautelar em caso de desobediência não constitui sanção, mantendo aberta a possibilidade de punir criminalmente o infrator desobediente a par da decretação da prisão preventiva.”.

Portanto, a condenação era medida que se impunha.

As penas não comportam alteração. Para os delitos previstos nos artigos 129, § 9º, e 330, ambos do Código Penal, foram devidamente majoradas na primeira fase da dosimetria, no percentual de um sexto (1/6), em razão dos maus antecedentes do réu (cf. certidões de fls. 247, 298 e 310). Na segunda fase, devidamente reconhecidas as circunstâncias agravantes da reincidência (cf. certidões de fls. 205, 246 e 309) e a prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do C.P. (crime contra mulher no âmbito doméstico), apenas para o delito de desobediência; mostraram-se adequadas as frações aplicadas, sendo somadas as penas, eis que bem reconhecido o cumulo material de delitos, finalizando-se em quatro (04) meses e vinte e sete (27) dias de detenção e pagamento de treze (13) dias-multa. Preserva-se o regime prisional inicial semiaberto, ante a mencionada reincidência do réu.

Fica improvido o pedido subsidiário para que fossem concedidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao apelante, uma vez que ele possui defensor constituído que atuou em todo o processo, inclusive em sede de recurso (cf. fls. 265/271, 336/346 e 347).

Ante o exposto, **nega-se provimento à apelação. Nos termos da decisão proferida no julgamento do H.C. 126292/SP, Relator Min. Teori**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Voto nº 38.277

Zavascki, julgado em 17.02.2016, decidiu-se que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, após o transcurso do prazo de embargos declaratórios, expeça-se mandado de prisão, oficiando-se.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR